

수사심의신청사건 처리기준(제6조 관련)

본래사건 처리상황	심의신청 내용	처 리 기 준
본래사건이 입건전조사 종결 되었거나 경찰수사가 진행 중인 경우	수사지연	‘담당자’는 본래사건 수사관, 수사책임자 등으로부터 경위서를 징구하거나, 기일을 정하여 신속히 수사 후 결과를 보고하도록 본래사건 수사관서에 지시할 수 있고, 본래사건을 인계받아 직접 수사할 수 있음
	수사미진, 절차위반	‘담당자’는 본래사건을 인계받아 직접 수사할 수 있음
	불법체포·감금, 가혹행위	‘담당자’는 직접 수사하거나 수사관 교체, 재 수사 등을 본래사건 수사관서에 지시할 수 있음.
본래사건이 검찰에 송치된 경우	송치의견과 다른 처분 결과를 얻을 수 있는 새로운 증거 또는 사실 관계의 변경이 있는 경우	‘담당자’는 직접 보강수사 후 추송하거나, 본래사건 수사관서에 보강수사 후 추송하도록 지시할 수 있음
	새로운 증거 또는 사실관 계의 변경이 없는 경우	검찰단계의 항고·재항고·재정신청 등 다른 불복 절차를 안내하고 심의조사는 지양함

수사과오 평가기준(제20조 관련)

수사과오	평 가 기 준
중과오	○ 「파면」, 「해임」, 「강등」 수준의 과오 : 징계의뢰 ○ 「정직」, 「직위해제」 수준의 과오 · 금품·향응수수 · 피의자 도주 · 고의에 의한 수사절차 위반 · 본인 책임에 의한 직위해제 · 감독 책임에 의한 직위해제 ○ 「형사처벌」 대상 과오 · 구 속 · 불구속 - 선고형이 자유형 예상 - 선고형이 벌금형 예상
경과오	○ 「감봉」 수준의 과오 ○ 「견책」 수준의 과오 · 「사건목살」…非 형사처벌 · 「사건방치」 · 「사건분실」 · 과실에 의한 강제수사절차 위반 · 이송·촉탁지침 등 수사절차 관련 지시사항에 대한 중과실 또는 고의적인 불이행
기타과오	○ 「불문경고」 수준의 과오 ○ 「직권경고」 수준의 과오 ○ 「주의」 수준의 과오 · 과실에 의한 임의수사절차 위반 · 이송·촉탁지침 등 수사절차 관련 지시사항을 숙지하지 않아 불이행 · 범죄사실 누락 · 의율착오(구성요건해당성, 위법성조각사유, 책임조각사유 착오 포함) · 그 밖에 착오에 의한(회복 가능한) 수사절차 위반